

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3678/2535

นาย รณภา กาญจนโยธี
ประธาน กรรมการ สุขาภิบาล ป่า ตอ ง

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.สุขาภิบาล พ.ศ.2495 มาตรา 4

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 50, มาตรา 52

ภายหลังที่โจทก์ยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารต่อจำเลยแล้ว ได้มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย กำหนดบริเวณห้ามทำการก่อสร้างอาคารในบางส่วนของตำบล
ซึ่งรวมถึงบริเวณที่โจทก์ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารด้วย จำเลยจึงมีคำสั่งไม่อนุญาต
ดังนี้เมื่ออาคารที่โจทก์ขออนุญาตปลูกสร้าง ต้องห้ามมิให้ก่อสร้างตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างได้
ถือว่าจำเลยปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ฉะนั้นคำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตยื่นตามคำสั่งจำเลย จึงเป็นคำ
วินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน แม้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะมีคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ไม่เสร็จภายใน 60 วัน ก็มีสาเหตุที่จะทำให้คำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทุ่ม
จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการสุขาภิบาลออกไปตรวจสอบสถานที่แล้วรายงานให้จำเลย
เพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติจำเลยกลับมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบว่าไม่สามารถ

อนุญาตให้โจทก์ปลูกสร้างอาคารได้โจทก์เห็นว่าคำสั่งของจำเลยเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ เพราะจำเลยมิได้มีคำสั่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของจำเลยต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ว่าคำสั่งของจำเลยที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ปลูกสร้างอาคาร ชอบแล้ว โจทก์เห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะมิได้พิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของประธานกรรมการสุขาภิบาลป่าตองและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาลจังหวัดภูเก็ต และให้จำเลยอนุญาตให้โจทก์ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามคำขอ ได้หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จังหวัดภูเก็ตเพราะโจทก์มิได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จังหวัดภูเก็ตด้วย คำสั่งของจำเลยที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ปลูกสร้างอาคารชอบแล้วเพราะคำขอของโจทก์ต้องห้ามตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน 2528 และกฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529)ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จำเลยจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ปลูกสร้างอาคาร และแจ้งให้โจทก์ทราบ อันเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ขอให้ศาลยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า คำสั่งของจำเลยที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ทำการปลูกสร้างอาคาร และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ที่มีมติไม่อนุญาตนั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เมื่อตามข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากที่โจทก์ยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นต่อจำเลยแล้ว ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 10 มิถุนายน 2528 กำหนดบริเวณห้ามทำการก่อสร้างอาคารในบริเวณบางส่วนของตำบลป่าตอง อำเภอกระบุรีจังหวัดภูเก็ต ซึ่งรวมถึงบริเวณที่โจทก์ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารรายนี้ด้วย โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2528 ดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3 ต่อจากนั้นจำเลยจึงได้มีคำสั่งไม่อนุญาต ดังนี้เมื่ออาคารที่โจทก์ขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นสูงเกิน 5 เมตร ซึ่งต้องห้ามมิให้ก่อสร้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างได้ ถือว่าจำเลยปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ฉะนั้นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตยืนตามคำสั่งของจำเลย จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ไม่มีเหตุที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน แม้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่เสร็จภายใน 60 วัน แต่ก็มีใช้เหตุที่จะทำให้คำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย..."

พิพากษายืน.

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 52 ให้อำนาจผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตและผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้งคำวินิจฉัยเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กฎหมายบัญญัติให้เป็นที่สุด แต่ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ก็ยังมีอำนาจเสนอคดีต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึ่งถ้าไม่เสนอคดีต่อศาลภายในกำหนด ย่อมไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงเป็นเพียงผู้มีหน้าที่กลั่นกรองคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าถูกต้องหรือไม่เพียงใด ซึ่งหากคำสั่งหรือคำวินิจฉัยดังกล่าวถูกต้องแล้วก็จะมีคำสั่งยืนตามคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้นหากไม่ถูกต้องก็จะมีคำสั่งเพิกถอนเสียเท่านั้น ดังนั้นผู้โต้แย้งสิทธิของผู้อุทธรณ์โดยตรงก็คือเจ้าพนักงานท้องถิ่น คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หาได้โต้แย้งสิทธิของผู้อุทธรณ์ไม่ฉะนั้นผู้อุทธรณ์เพียงแต่ฟ้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้โต้แย้งสิทธิโดยตรง ก็เป็นการเพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องฟ้องคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 779/2527) ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยอุทธรณ์เกินกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไม่ทำให้อำนาจของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่จะวินิจฉัยอุทธรณ์หมดไป เพียงแต่เป็นเหตุให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิเสนอคดีต่อศาลได้ทันทีหลังจากพ้นระยะเวลา 30 วัน โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัย

อุทธรณ์ตามขั้นตอนเท่านั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2344/2531) ตามคำพิพากษาศาลฎีกานี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...จำเลยปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ฉะนั้นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตยืนตามคำสั่งของจำเลยจึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน...แม้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะมีคำวินิจฉัยไม่เสร็จภายใน 60 วัน แต่ก็ไม่ใช่เหตุที่จะทำให้คำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย..." จึงสอดคล้องกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2344/2531 กล่าวคือ กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ วินิจฉัยอุทธรณ์เกินกำหนดนั้นไม่มีผลต่อคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ คำสั่งหรือคำวินิจฉัยดังกล่าวยังคงใช้บังคับได้ แต่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 52 วรรคสอง บัญญัติให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน 30 วันเท่านั้น ไม่ใช่ 60 วันดังนั้นระยะเวลาตามคำพิพากษาศาลฎีกานี้จึงน่าจะเป็นภายใน 30 วันและที่ว่าแม้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่เสร็จภายในกำหนด ไม่ใช่เหตุที่ทำให้คำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย น่าจะเป็นเพราะคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนแล้วแม้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จภายในกำหนดก็ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น คือไม่ทำให้คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายกลายเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมายไป. สมหมายปิยะพิสุทธิ.